

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1851/2531

กรมศุลกากร
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลบัลเอเยนซี กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.ก.พิกัตอัตราศุลกากร พ.ศ.2503 มาตรา ภาค 1, ภาค 2 หมวด 7 ตอน 39 พิกัด
ประเภทที่ 39.07

หลักเกณฑ์การตีความพิกัตอัตราศุลกากรตามพระราชกำหนดพิกัตอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2503 ภาค 1 มีสาระสำคัญว่า ของชนิดใด ประกอบด้วยวัตถุหรือสาร
ตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปและเห็นได้ว่าอาจจัดเข้าได้ 2 ประเภท กรณีไม่อาจจัดเข้าใน
ประเภทที่ระบุไว้โดยชัดแจ้ง ให้จัดเข้าในประเภทของวัตถุหรือส่วนควบที่มีลักษณะ
อันเป็นสาระสำคัญสำหรับของชนิดนั้น เมื่อสายคาดลดไขมันหน้าท้องโดยใช้ไฟฟ้ามี
ขดลวดไฟฟ้าซึ่งเป็นวัตถุอันเป็นสาระสำคัญของสินค้าจึงต้องจัดประเภทสินค้านี้ตาม
ขดลวดไฟฟ้า ทั้งไม่มีข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัตอัตราศุลกากรให้จัด
สินค้านี้ดังกล่าวเข้าในประเภทของวัตถุที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ดังนั้น ที่โจทก์จัดสายคาด
ลดไขมันหน้าท้องโดยใช้ไฟฟ้าเข้าในประเภทที่ 39.07 ตามประเภทวัตถุที่ใช้ทำด้าน
นอกซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นวัตถุส่วนที่เป็นสาระสำคัญ จึงไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์การ
ตีความพิกัตอัตราศุลกากร

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินอากรที่ขาดและเงินเพิ่มให้
โจทก์จำนวน ๔,๕๘๙.๖๘ บาท

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบตามฟ้องเนื่องจาก
จำเลยมิได้มีเจตนาเลี้ยงหรือพยายามเลี้ยงอากรขาเข้า การที่โจทก์ตีความว่าสินค้า
ของจำเลยอยู่ในพิกัดที่ ๓๙.๐๗ เป็นการขัดกับหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตรา
ศุลกากร ข้อ ๕ ขอให้ยกฟ้อง และเนื่องจากจำเลยต้องชำระอากรตามพิกัด ๙๐.๑๘ ปี
โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องคืนเงินประกัน ๒,๐๐๐ บาท ให้จำเลยพร้อมดอกเบี้ย จึงขอศาล
บังคับให้โจทก์คืนเงินดังกล่าวแก่จำเลย

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า สินค้าตามฟ้องจัดอยู่ในพิกัด ๓๙.๐๗ จำเลยต้องชำระ
อากรเพิ่มตามฟ้องและไม่มีอำนาจที่จะเรียกเงินประกันคืนจากโจทก์

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์คืนเงินประกัน ๒,๐๐๐ บาทแก่
จำเลยที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า หลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตรา
ศุลกากรตามพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๐๓ ภาค ๑แล้วมีสาระสำคัญ
ว่า ของชนิดใดประกอบด้วยวัตถุหรือสารตั้งแต่หนึ่งชนิดขึ้นไปและเห็นได้ว่าอาจจัด
เข้าได้ ๒ ประเภท กรณีที่ไม่อาจจัดเข้าในประเภทที่ระบุไว้โดยชัดแจ้งให้จัดเข้าใน
ประเภทของวัตถุหรือส่วนควบที่มีลักษณะอันเป็นสาระสำคัญสำหรับของชนิดนั้น เมื่อ
สายคาดลดไขมันหน้าท้องโดยใช้ไฟฟ้ามีขดลวดไฟฟ้าเป็นสาระสำคัญดังที่กล่าวมา
แล้ว การจัดประเภทสินค้าชนิดนี้ต้องจัดตามขดลวดไฟฟ้าซึ่งเป็นวัตถุอันเป็นสาระ
สำคัญของสินค้าไม่มีข้อยกเว้นตามหลักเกณฑ์การตีความพิกัดอัตราศุลกากรให้จัด

สินค้าเข้าในประเภทของวัตถุที่ไม่ใช่สาระสำคัญ ดังนั้นที่โจทก์จัดสายคาดลดไข่ม้วนหน้าท้องโดยใช้ไฟฟ้าเข้าในประเภทที่ ๓๙.๐๗ ตามประเภทวัตถุที่ใช้ทำด้านนอกซึ่งไม่ปรากฏว่าเป็นวัตถุส่วนที่เป็นสาระสำคัญ จึงไม่ชอบด้วยหลักเกณฑ์การตีความพิกต์อัตราศุลกากรข้างต้น ที่ศาลภาษีอากรกลางเห็นว่าการประเมินของโจทก์ไม่ชอบ ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นฟ้องด้วย

ส่วนอุทธรณ์ของโจทก์ที่ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงไม่ได้ความว่า สินค้าตามที่จำเลยที่ ๑ นำเข้า เป็นสินค้าในประเภทพิกต์ ๙๐.๑๘ ปี ตามที่จำเลยทั้งสองฟ้องแย้งแล้ว กรณีจึงถือไม่ได้ว่าอากรเท่าที่จำเลยที่ ๑ ชำระไปแล้วเป็นการถูกต้องโจทก์ย่อมมีอำนาจยึดเงินประกันไว้ต่อไปได้ ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้โจทก์คืนเงินประกันให้จำเลยที่ ๑ ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรไม่เห็นฟ้องด้วย

พิพากษาแก้เป็นว่า ฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองให้ยก นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลภาษีอากรกลาง.

(เดชา สุวรรณโณ-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายวิชา มั่นสกุล

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น